

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Quadro generale e fondamento costituzionale

Il **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42**, noto come **Codice Urbani** (dal ministro Giuliano Urbani), è la legge organica italiana in materia di patrimonio culturale e paesaggistico. È emanato in attuazione dell'**articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137** e dà attuazione all'**articolo 9 della Costituzione**, secondo cui la Repubblica "*promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*" e "*tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*". Successive modifiche rilevanti sono state introdotte nel **2006**, **2008**, **2017** e con la **L. 124/2017** sulla concorrenza.

Struttura del Codice (184 articoli)

- **Parte I** · Disposizioni generali (artt. 1-9): principi su patrimonio culturale, tutela, valorizzazione, fruizione, conservazione, funzioni dello Stato e degli enti territoriali.
- **Parte II · Beni culturali** (artt. 10-130): Titolo I Tutela (artt. 10-100), Titolo II Fruizione e valorizzazione (artt. 101-127), Titolo III norme transitorie.
- **Parte III · Beni paesaggistici** (artt. 131-159): tutela e valorizzazione del paesaggio, pianificazione paesaggistica, autorizzazioni.
- **Parte IV** · Sanzioni (artt. 160-181), amministrative e penali.
- **Parte V** · Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (artt. 182-184).
- **Allegati A e B**: categorie di beni e soglie di valore per l'esportazione.

Il patrimonio culturale (artt. 1-2)

Il **patrimonio culturale** (art. 2) è costituito dai **beni culturali** e dai **beni paesaggistici**. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che presentano **interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e le altre cose individuate dalla legge come testimonianze aventi **valore di civiltà**. La Repubblica ne assicura la tutela e la valorizzazione per il pubblico godimento.

Tutela, valorizzazione, fruizione: la gerarchia

Il Codice distingue tre funzioni gerarchicamente coordinate: la **tutela** (art. 3) è competenza esclusiva dello Stato; la **valorizzazione** (art. 6) è competenza concorrente Stato-Regioni; la **fruizione pubblica** è il fine ultimo di entrambe.

La valorizzazione (art. 6 e Capo II)

Definizione di valorizzazione (art. 6)

L'**articolo 6** definisce la valorizzazione come l'esercizio delle funzioni e delle attività dirette a **promuovere la conoscenza** del patrimonio culturale e ad assicurare le **migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica** del patrimonio stesso, **anche da parte delle persone diversamente abili**, al fine di promuovere lo **sviluppo della cultura**. Comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione e, per il paesaggio, la riqualificazione di immobili e aree compromessi o degradati.

- **Comma 2:** la valorizzazione è attuata in **forme compatibili con la tutela** e tali da non pregiudicarne le esigenze.
- **Comma 3:** la Repubblica favorisce e sostiene la **partecipazione dei privati**, singoli o associati, alla valorizzazione.
- Differenza con la tutela: la tutela protegge e conserva (potestà esclusiva statale); la valorizzazione promuove la conoscenza e la fruizione (potestà concorrente Stato-Regioni, ex art. 117 Cost.).

Principi della valorizzazione (artt. 111-121-ter)

Il **Capo II del Titolo II** (Parte II) detta i principi attuativi della valorizzazione.

- **Art. 111 · Attività di valorizzazione:** di iniziativa pubblica o privata; quelle pubbliche si svolgono in forma diretta o indiretta.
- **Art. 112 · Valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica:** Stato, Regioni ed enti territoriali assicurano la valorizzazione dei beni di loro appartenenza definendo strategie e obiettivi comuni, anche tramite **accordi**.
- **Art. 113 ·** valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata.
- **Art. 115 · Forme di gestione:** **diretta** (tramite strutture organizzative interne) o **indiretta** (concessione a soggetti terzi, anche tramite servizi pubblici per il pubblico ex art. 117).
- **Art. 117 · Servizi per il pubblico:** biglietteria, audioguide, bookshop, caffetteria, visite guidate, didattica, editoria, servizi di accoglienza.
- **Art. 118 ·** promozione di attività di studio, ricerca, formazione.
- **Art. 121 · Accordi tra Stato, Regioni ed enti locali** per coordinare la valorizzazione.

Sponsorizzazioni e mecenatismo

L'**articolo 120** disciplina le **sponsorizzazioni di beni culturali**: ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative di tutela o valorizzazione. Sul fronte fiscale, l'**Art Bonus** (D.L. 83/2014) garantisce un **credito d'imposta del 65%** per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, incentivando il mecenatismo privato.

La fruizione (artt. 101-110)

Istituti e luoghi della cultura (art. 101)

L'**articolo 101** definisce gli **istituti e luoghi della cultura**: musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali.

- **Museo**: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
- **Biblioteca**: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni per finalità di lettura e ricerca.
- **Archivio**: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico.
- **Area archeologica**: sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti storici.
- **Parco archeologico**: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.
- **Complesso monumentale**: insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati in epoche diverse, con identità storica, artistica, architettonica unitaria.

Principio di fruizione pubblica (art. 102)

L'**articolo 102** stabilisce che gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica sono **destinati alla pubblica fruizione**. Lo Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali ne assicurano la fruizione, fissandone modalità, orari di apertura e tariffe d'ingresso, secondo principi di adeguatezza, ragionevolezza e non discriminazione. I privati proprietari di beni culturali sono tenuti a garantirne la fruizione pubblica quando i beni siano stati oggetto di interventi di conservazione con contributo statale.

Articoli 103-110 in sintesi

Art. 103: **accesso** agli istituti e luoghi della cultura, anche a titolo gratuito secondo criteri stabiliti dal Ministero. **Art. 104**: fruizione di beni culturali di proprietà privata. **Art. 105**: diritti di riproduzione e di seguito. **Artt. 106-109**: **uso individuale** dei beni culturali (concessione in uso a soggetti pubblici o privati per finalità compatibili con la destinazione culturale). **Art. 110**: **riscossione di canoni e proventi** derivanti dall'uso dei beni e dai servizi al pubblico.

Sistema museale nazionale e riforma 2014-2016

Con i decreti ministeriali **Franceschini** (DPCM 171/2014 e DM 23 dicembre 2014) e il successivo **D.M. 21 febbraio 2018**, è stato istituito il **Sistema Museale Nazionale**: i musei statali autonomi (oggi 60) e gli istituti dotati di autonomia speciale hanno propri direttori, statuti e bilanci, in attuazione dei principi di valorizzazione e fruizione del Codice.

Ripasso · Codice dei Beni Culturali

PAGINA 4 — RIPASSO RAPIDO: QUIZ E DOMANDE APERTE

Verifica le tue conoscenze

Rispondi senza guardare le schede; segna mentalmente l'opzione corretta o formula la risposta a voce, poi confronta con le soluzioni in fondo alla pagina.

A) DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- 1) Quale articolo della Costituzione fonda la tutela del patrimonio culturale?
 - A. Art. 1
 - B. Art. 9
 - C. Art. 21
 - D. Art. 33
- 2) Quale articolo del D.Lgs. 42/2004 definisce la valorizzazione del patrimonio culturale?
 - A. Art. 3
 - B. Art. 6
 - C. Art. 10
 - D. Art. 101
- 3) Secondo l'art. 117 Cost., la valorizzazione dei beni culturali è materia di competenza:
 - A. Esclusiva statale
 - B. Esclusiva regionale
 - C. Concorrente Stato-Regioni
 - D. Esclusiva degli enti locali
- 4) Quali tra questi NON è un istituto/luogo della cultura ex art. 101?
 - A. Museo
 - B. Archivio
 - C. Cinema multisala
 - D. Parco archeologico
- 5) Quale articolo elenca i servizi per il pubblico (biglietteria, bookshop, caffetteria)?
 - A. Art. 102
 - B. Art. 111
 - C. Art. 117
 - D. Art. 120

B) DOMANDE APERTE

Rispondi a voce o per iscritto con poche frasi complete. Le soluzioni di riferimento sono in fondo alla pagina.

Illustra la struttura del D.Lgs. 42/2004 e la distinzione tra tutela e valorizzazione.

Definisci la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 6 e illustra i principi del Capo II.

Descrivi gli istituti e luoghi della cultura (art. 101) e il principio della fruizione pubblica (art. 102).

SOLUZIONI

A) Risposte alle domande a scelta multipla:

- 1) B
- 2) B
- 3) C
- 4) C
- 5) C

B) Risposte di riferimento alle domande aperte:

1. Il D.Lgs. 42/2004 si articola in **cinque parti** e 184 articoli: disposizioni generali, beni culturali, beni paesaggistici, sanzioni e norme transitorie. La **tutela** (art. 3) è competenza **esclusiva dello Stato**: individua, protegge e conserva i beni per fini di pubblica fruizione. La **valorizzazione** (art. 6) è di competenza **concorrente** Stato-Regioni: promuove la conoscenza e assicura la fruizione pubblica. La valorizzazione deve essere compatibile con la tutela, che ha sempre la precedenza.

2. L'**art. 6** definisce la valorizzazione come l'attività diretta a promuovere la **conoscenza** del patrimonio e ad assicurare le migliori condizioni di **utilizzazione e fruizione pubblica**, anche per i diversamente abili, per lo sviluppo della cultura. Il **Capo II del Titolo II** (artt. 111-121-ter) ne fissa i principi: art. 111 attività pubbliche o private, art. 112 valorizzazione dei beni pubblici, art. 115 forme di gestione (diretta/indiretta), art. 117 servizi per il pubblico, art. 120 sponsorizzazioni.

3. L'**art. 101** definisce gli **istituti e luoghi della cultura**: musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali. L'**art. 102** stabilisce che gli istituti pubblici sono **destinati alla pubblica fruizione**: lo Stato, le Regioni e gli enti territoriali ne assicurano l'accesso fissando orari e tariffe secondo criteri di adeguatezza e non discriminazione. La fruizione è insieme finalità della tutela e della valorizzazione.